

《中国政法大学研究生学报》 格式、引注规范及参考例文

第一章 基本要求

第二章 体例统一

第三章 注释统一

第四章 数字用法统一

第五章 法律法规内容表述引用事项

第六章 参考例文

第一章 基本要求

一、文稿要求政治观点正确，提法准确，无政治性错误（如违反马列主义基本原理，不符合党的方针、政策，泄露国家机密，有损民族团结、宗教习俗等）。相关提法请务必准确（如“习近平新时代中国特色社会主义思想”、“两个一百年”奋斗目标、“一带一路”倡议、“依法治国”等）。

1. 涉及中国台湾的内容时，不得出现“两个中国”的痕迹；台湾地区的官方机构尽量少用，用则一律加引号；特指台湾地区现行“法律”且后跟具体条文时，一律将法律名称加引号。与台湾相对的称呼为“大陆”。

2. 涉及港澳的内容时，不得出现“殖民地”“收回主权”“主权回归”等用语，可使用“英国对香港实行殖民统治”“恢复行使主权”“香港回归祖国”等用语。与港澳相对的称呼为“内地”。

3. 在涉及台港澳，三地均不得与中国并列（如不得使用“中港两地”“中港交流”，可用“粤港合作”）。

二、文稿要求科学上正确无误，表述清楚。包括：年代、地名、人名、引文、公式、图表、数字、计量单位、案例等准确无误。

三、文稿写作要求文句精炼、通顺，合乎逻辑，合乎汉语语法，并正确使用标点符号和国家语言文字工作委员会制订的规范简化字。

四、文稿符合“齐”、“清”、“定”标准，即作者在交稿应使稿件臻于完善，交稿后一般不再增删、修改；文稿的各种附件，如内容简介、作者简介、序言、后记、附图、附录、各类索引、参考文献等，随正文一并交齐。

相关注意事项如下：

1. 关于标题（包括书名、篇名、一级标题、二级标题等）：①请勿出现敏感、不

合时宜的字眼（如“两岸三地”便不建议使用）；②请使用标准的语序，且句子完整，不建议使用倒装等句式。

2. 关于作者简介：①请提供完整的作者简介（如中国政法大学 XX 学院 20XX 级硕（博）士研究生）。

3. 关于项目：①请一定提供准确的项目名称及项目编号；②项目名称使用双引号标明。标准的项目名称如下：

本文为国家社会科学基金重大资助项目“中国企业社会责任 xxxxx 研究”（项目编号：16ZDA001）的阶段性研究成果。

五、请作者着重注意意识形态导向问题，论文中不得大面积出现外国制度、思想、价值观内容，避免缺乏深度的中西对比，否则可能造成出版社退稿。

第二章 体例统一

【示例】

第一级：“一、”“二、”“三、”……（不接排）

第二级：“（一）”“（二）”“（三）”……（不接排）

第三级：“1.”“2.”“3.”……（不接排）

第四级：“（1）”“（2）”“（3）”……（正文接排）

第五级（段内）：第一，第二，第三

首先，其次，（再次），最后

其一，其二，其三，其四

一是，二是，三是，四是

①，②，③

第一篇（第一章或第一节）

一、法的起源的各种学说

正文开始

（一）神创说

正文开始

1. x x x x x x 正文开始

（1）x x x x x x。正文开始 x x x x x x：①x x x x。

②x x x x。③x x x x。

（2）x x x x x x。正文开始 x x x x x x：①x x x x。

②x x x x。③x x x x。

第一，x x x x x x。正文开始 x x x x。一是xxxx，二是xxxx。第二，xxxxx。

……

【注意】

- 如果第一级标题下面内容比较多或层次比较多，一般要用第二级标题，反之，可以直接越级使用第三级标题；但是分段分点叙述观点时，如果只是表示要点，直接下结论，没有进行展开时，第一级标题和第二级标题可以越级使用第四级标题。
- 对于段内层次的运用，可以根据需要采取“首先、其次、再次、最后”，“其一、其二、其三、其四”，“一是、二是、三是、四是”，“①②③……”等自成体系排列。

- 体例序号请勿混搭，常见的错误为“首先……第二……第三……”，此种情况改为“首先……其次……最后……”或者“第一……第二……第三……”皆可。
- 体例序号请勿套用，常见的错误为“第一……第一……一是……”，此种情况改为“第一……其一……一是……”即可，即序号应按照大小排列，已经使用了“第一，第二”作为区分层次，后面同段段内就不得重复。

第三章 注释统一

书稿的引文应准确。注释应规范、统一：注释构成要件齐备和准确（作者；著作权属性；书名；版本；页码；位置；标点符号）；相同类型注释的形式一致。若涉及外国国别的用方括号，例如，[法]孟德斯鸠；而涉及我国的用圆括号（包括我国台湾地区、我国其他历史朝代），如（台）王泽鉴，如（明）凌濛初。

为方便读者，原则上采用页下注，均采用“圈X”（即^{①②③}）的形式，每页重新排列注释续码。

一、中文部分注释规范示例

1. 著作

①王名扬：《美国行政法》，北京大学出版社 2007 年版，第 50 页。

②张新宝：《侵权责任法》（第 4 版），中国人民大学出版社 2016 年版，第 73-75 页。

③[美]富勒：《法律的道德性》，郑戈译，商务印书馆 2005 年版，第 34 页。

备注：凡著作需注明页码，页码之间连接符用“—（汉字一）”。

2. 编著、主编类

①樊崇义主编：《刑事诉讼法学研究综述与评价》，中国政法大学出版社 1991 年版，第 55-57 页。

②【美】欧中坦：《千方百计上京城：清朝的京控》，谢鹏程译，载高道蕴

①
②
③

等编：《美国学者论中国法律传统》，中国政法大学出版社 1994 年版，第 55 页。

③王保树：《股份有限公司机关构造中的董事和董事会》，载梁慧星主编：《民商法论丛》第 1 卷，法律出版社 1994 年版，第 110 页。

备注：著作方式不可省略；引用编著中论文必须出现页码；页码之间连接符用“一汉字（一）”；“载”字不能少。

3. 选集、文选类

①《毛泽东选集》（第 2 卷），人民出版社 1970 年版，第 75 页。

备注：经典文献不用写作者和译者，如《马克思恩斯选集》《列宁选集》。

4. 期刊类

①季卫东：《法律程序的意义：对中国法制建设的另一种思考》，载《中国社会科学》1993 年第 1 期。

备注：期刊论文不需要出现页码；“载”字不能少。

5. 报纸文章类

①何海波：《判决书上网》，载《法制日报》2000 年 5 月 21 日，第 2 版。

6. 网络资料类

①汪波：《哈尔滨市政法机关正对“宝马案”认真调查复查》，载人民网 2004 年 1 月 10 日，

<http://www.people.com.cn/GB/shehui/1062/2289764.html>。

②《温家宝主持国务院会议 研究房地产业健康发展措施》，载新华网，
http://news.xinhuanet.com/newscenter/2006/05/17/content_4562304.htm。

③赵耀彤：《一名基层法官眼里好律师的样子》，载微信公众号“中国法律评论”，2018 年 12 月 1 日。

④参见法国行政法院网站, <http://english.conseil-etat.fr/Judging>, 2016 年 12 月 18 日访问。

7. 学位论文类

①李松锋：《游走在上帝与凯撒之间：美国宪法第一修正案中的政教关系研究》，中国政法大学 2015 年博士学位论文。

备注：一定标明学校、年份、学位信息。

8. 法律文件类

①《民法总则》第 27 条第 2 款第 3 项

②《国务院关于在全国建立农村最低生活保障制度的通知》，国发〔2007〕19 号，2007 年 7 月 11 日发布。

备注：正文中，直接用如“刑事诉讼法”，后面跟第几条的时候加书名号，如“《刑事诉讼法》第 12 条”，没有具体条数的话不加书名号；非必要情况下无需表述“中华人民共和国刑事诉讼法”，仅表述“刑事诉讼法”即可。

8. 司法案例类

①包某照诉苍南县人民政府强制拆除房屋案，浙江省高级人民法院（1988）浙法民上字 7 号民事判决书。

②陆某霞诉南通市发改委政府信息公开案，《最高人民法院公报》2015 年第 11 期。

9. 省略格式

出于方便读者和美观考虑，一般不采用省略格式。但文中已有详尽注释，后文又反复出现多次的，可使用省略格式：“见阮齐林，前引书（文），第 32 页。”或“刘星，前引文（书）。”如果某篇脚注特别多，省略式的脚注指引，一定要

标所指代的脚注序号，如“见阮齐林书（文），前引注 10，第 32 页”。特别是所指引的某人的文献前述有两种书或文的情况，一定要写明指代的脚注序号。

10. 常见错误

(1) 缺少“载”字；

(2) 页码之间连接符不统一。出现“-”“~”的情况。全文统一用汉字“一”

(2) 要素不齐全，缺出版社、出版年代、页码，缺国籍、缺译者；

(3) 作者（译者）名写错、书名写错、出版年代写错；

(4) 作者名后面著作权形式为“著”的不用留，“主编、编、编著”应当保留；

(5) 引用页码错误，导致查无此文。

二、西文注释规范示例

1. 外文著作类。

①William Alford, *To Steal a Book is an Elegant Offense: Intellectual Property Law in Chinese Civilization*, Stanford University Press, 1995, p. 98.

备注：页码单页用 p.，双页以上用 pp.。书名斜体，出版社正体。出版信息（年份等）请齐全。

2. 文集中的论文

①Alex J. Leyser, “The Polemics of the Papal Revolution”, in Berly Smalley ed., *Trends in Medieval Political Thought*, 3rd ed., Oxford: Oxford University Press, 1965, p. 5.

备注：论文名称使用正体+双引号（“The Polemics of the Papal

Revolution”), 文集名称（书名）使用斜体（*Trends in Medieval Political Thought*）。出版信息（年份等）请齐全。

3. 期刊论文类

Stephen J. Choi & Adam C. Pritchard, *Behavioral Economics and the SEC*, Stanford Law Review, Vol. 56:1, pp. 1-73 (2003)

备注：论文名称保持斜体，这点与著作引用一样；外文期刊论文需要页码（中文期刊不需要）。

4. 省略格式

（1）出于方便读者和美观考虑，一般不采用省略格式。

（2）前文已有详尽注释，后文又反复出现者，可用此种方法。但全文须保持统一：“见阮齐林，前引书（文），第 32 页。”或“刘星，前引文（书）。”如果某篇脚注特别多，省略式的脚注指引，一定要标所指代的脚注序号，如“见阮齐林书（文），前引注 10，第 32 页”。特别是所指引的某人的文献前述有两种书或文的情况，一定要写明指代的脚注序号。

4. 注意事项

（1）英文书名、杂志名、文章名的各单词一般首字母大写，除开头单词以外的虚词、连词、代词、助词、定冠词等均小写。

（2）第一次出现人名、地名、机构名、案例名、书名时一般采取“中文译名+（外文译名）”的形式，紧接的后文反复出现该名时就可直接使用中文。如果上述类型的名字间隔很长后再次出现，一般采取与第一次出现同样的做法，以使读者对该名保持同一记忆。

（3）译著索引要求翻译，采取“外文+逗号+中文+逗号+（原著）页码”的

方式。索引中各词条的译法（特别是人名、地名等）一定与正文保持一致。

（4）译著脚注中表示引处的脚注和正文后所参考文献一般不翻译，只需附上原文，在必要的地方可以括上中文翻译。

三、参考文献或参考书目

1. 非必要情况下，本刊刊载论文仅有引注，不罗列参考文献。

2. 参考文献或参考书目所列著作、论文，其表达方式与注释基本相同（无需页码），全书统一。参考文献或参考书目一般放在每章末尾或书稿最后一章之后、后记之前。各文献或书目用“‘1.’ ‘2.’ ‘3.’ ……”进行顺序编号列举

3. 使用同一个作者的同一部书应当用同一个版本，且与注释引用的版本保持一致。

4. 参考文献排列方式可以采取分类式，即著作类、论文类或中文著作、中文论文、外文著作、外文论文等；可以采取按照本书引用先后顺序排列；可以简单归纳，即先论文后著作的方式。

5. 为了美观起见，一般将外文译著放在一起，同一国籍的参考文献放在一起，著作或论文的同作者的作品放在一起。

6. 关于书名号、正斜体、标点、版本信息、国籍、译者等的处理同注释的处理方式。

四、其他

1. 文献之引用，实为他人观点或材料的转引，也应当务求精准，否则既是对其思想的误读，也是对读者的误导。文献直接引用，一定要按照原文直接“引用”过来（用引号引起来），不能随便概括大意。对于间接引用，一定是在准确

理解其意的情况下，概括出来，切不可断章取义。

2. 经典文献如马恩、列宁、斯大林、毛泽东、邓小平著作，多数作者都是转引，但是多喜欢变成直引，以至出现以讹传讹的错误。作者应该查对原书，保证引述文字、出版社、版本、页码的正确。

3. 法史稿件特别对古籍文献的引用，务求准确，对古籍书名、卷数、册数等信息一定要列完整。

【常见错误】

错误类型：引述文字错误，录入文字看不懂，或者原文本身有错字（建议做笔者注修正，避免以讹传讹）；经典著作引述文字不准确，无版本信息，所写页码查无此文；古文个别未用简体字，引文错误多。

第四章 数字用法的统一

数字用法的一般原则是：能使用阿拉伯数字的情况，一律使用阿拉伯数字。遇特殊情形可以灵活变通，但应力求保持相对统一。史学类书籍，仍使用汉字，保持传统体例。

一、使用阿拉伯数字的情况

1. 公元世纪、年代、年月日、时分秒，使用阿拉伯数字表示（年份不能简写）。

示例：19 世纪 80 年代 2005 年 10 月 18 日。表示年份、月份范围时，以“—（汉字‘—’）”连接，例 6—9 月。

2. 具有统计意义的数值，如正负数、小数、百分比、分数、比例等，必须使用阿拉伯数字。

示例：30% 1/3 1:50 0.60

3. 文中使用法条的序号，使用阿拉伯数字；无论直接引用法条原文还是间

接引用法条原文，一般都采取阿拉伯数字。

示例：《刑法》第 17 条第 1 款规定：“已满 16 周岁的人犯罪，应当负刑事责任。”

4. 文中确定的数字，一律使用阿拉伯数字；对于不确定的数字，即约数，原则上用汉字表示，但要注意局部统一。

示例：二十多人 百余斤

5. 数字“1”比较特殊，如果其名词意义不强，且上下文内容具有对比关系，此时用阿拉伯数字“1”；相反情形用汉字“一”表示。

示例：屋里有 1 台电视机，2 台洗衣机 他一个人正坐在沙发上。

6. 表示数字范围时，以“~”连接

示例：5~8。

二、汉字数字使用情况

1. 中国的干支纪年和农历月日

示例：丙寅年十月十五日 正月初五

2. 定型的词、词组、成语、惯用语、缩略语或具有修辞色彩的词语中作为语素的数字，必须使用汉字。

示例：一律 四书五经

3. 含有月日简称表示事件、节日和其他意义的词组。如涉及一月、十一月、十二月，应用间隔号“·”将表示月和日的数字隔开，并外加引号，避免歧义。涉及其他月份时，不用间隔号，是否使用引号，视事件的知名度而定。

示例：“一·二八”事变 七七事变

4. 相邻的两个数字并列连用表示概述，必须使用汉字，连用的两个数字之间不用顿号“、”隔开。

示例：五六米

5. 带有“几”字的数字表示约数，必须使用汉字。

示例：十几天 一百几十次

6. 具有不完全意义的数字，原则上使用汉字。

示例：以下三点 包括六个内容

7. 一个数值的书写形式要照顾上下文。不是出现在一组表示科学计量和具有统计意义数字中的一位数（一、二、……九）应用汉字。

示例：一本书 四种产品 读了九遍

第五章 法律法规内容表述引用事项

一、法规的简称

同一法规名称，比较长，后文又反复出现时，一般在该法规第一次出现时，标明“以下简称”，下次出现时就用该简称，并保持全文统一。

示例：《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）

【常见错误】

法规名称前后不统一，简称也显随意。尽量避免一部书稿中多次出现指代不同法规的《解释》《办法》《意见》《说明》等字眼，而应当科学地、简便地简称其称谓。

二、法规的引用

法规的使用除了历史沿革介绍以外，一般都要使用现行有效的法规，特别要注意近几年法规的变化，一是新的立法，二是新法优于旧法对相关问题的更新。

法规引用务求精准，建议法规援引时都到北大法宝（www.pkulaw.com）上去复制或核对。直接引用时，除了数字我社一般采用阿拉伯数字以外，其余文字

应该与原文一模一样，即准确。建议作者引用时复制权威网页上的法条文字，减少或避免文字录入带来的误差。间接引用时，表述法条务求正确，不产生与法条冲突的歧义（歧异），如果拿不准，尽量使用原文表述方式。

【常见错误】

法规失效；引用的该法未失效，但是引用内容已被新法更新；法规的颁布（发布、试行、通过、公布）时间、颁布机关、法规名称、条数有误，出现张冠李戴现象。

三、核对法条

1. 核查法条以北大法宝为准；要确保是最新的法条，切忌出现已被废止、已被修订或者已失效的法条。

2. 法条分为直接引用和间接引用两种，带引号的为直接引用，直接引用要求与原法条一字不差，标点符号也要一模一样；不带引号的为间接引用，间接引用只要求后面跟的内容是该条的内容即可，不要求和原法条一模一样。

示例（直接引用）：《人民调解法》第2条规定：“本法所称人民调解，是指人民调解委员会通过说服、疏导等方法，促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷的活动。”

示例（间接引用）：根据《人民调解法》第2条规定，《人民调解法》所称的人民调解，是指人民调解委员会通过说服、疏导等方法，促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷的活动。

3. 对于直接引用的法条，只引用其中一部分的，要求具体到款、项。

示例1：《人民调解法》第5条第1款规定：“国务院司法行政部门负责指导

全国的人民调解工作，县级以上地方人民政府司法行政部门负责指导本行政区域的人民调解工作。”

示例 2：《人民调解法》第 29 条第 1 款第 1 项规定：“调解协议书可以载明下列事项：①当事人的基本情况；……”

若是引用的某一款或者某一项中的一部分内容的，省略部分加省略号，如

示例 3：《人民调解法》第 5 条第 1 款规定：“……负责指导全国的人民调解工作……”

4. 对于直接引用的法条，以下内容需要修改：法条中的数字统一改为阿拉伯数字；法条中的“（一）、（二）”等改为“①②”并接排。

示例：

原法条：

《人民调解法》第二十九条 调解协议书可以载明下列事项：

（一）当事人的基本情况；

（二）纠纷的主要事实、争议事项以及各方当事人的责任；

（三）当事人达成调解协议的内容，履行的方式、期限。

调解协议书自各方当事人签名、盖章或者按指印，人民调解员签名并加盖人民调解委员会印章之日起生效。调解协议书由当事人各执一份，人民调解委员会留存一份。

在正文中修改为：

《人民调解法》第 29 条规定：“调解协议书可以载明下列事项：①当事人的基本情况；②纠纷的主要事实、争议事项以及各方当事人的责任；③当事人达成调解协议的内容，履行的方式、期限。调解协议书自各方当事人签名、盖章或者按指印，人民调解员签名并加盖人民调解委员会印章之日起生效。调解协议

书由当事人各执 1 份，人民调解委员会留存 1 份。”

第六章 参考例文（见下页）

犯罪本源：从文化本性说到犯罪动力论^{*}

李晓明^{**}

犯罪本源是犯罪学基础理论的重要内容之一，又可被称为犯罪学基本理论的渊源和起点。不同的犯罪本源观可导致犯罪学研究的不同结论，也可以说，犯罪本源观直接决定着犯罪观的形成，是整个犯罪观赖以确认的基础。犯罪学的基础理论是指有关犯罪最一般或最基本的理论，如基本概念、基本观点、基本范畴、基本知识、一般规律等。当然，基础理论与理论基础不同，后者是指构架某一专业领域或理论的根基，确切点说，它虽然与某一专业、领域或理论有关，但还不属于该专业、该领域的理论部分，而是支撑该专业、该领域的理论支柱。正如毛泽东同志所说“指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义”^①，实质上许多专业领域或理论都要依靠马克思主义作理论基石，但它并不是基础理论。基础理论是马克思主义理论同具体专业、领域相结合的产物；理论基础是一种或几种独立的知识领域，是具体专业理论的支撑与前提。没有基础理论作依托，实用性犯罪学给社会提供的防治对策将会是效益短暂的，甚至是盲目的。犯罪学的基础理论是关于犯罪学最一般的理论，也即犯罪学专业的基本理论，包括犯罪学的基本概念和范畴、犯罪的渊源与本质、各种不同的犯罪现象及犯罪产生的一般规律等基础知识。与应用理论相比，基础理论的特点是：它研究的是犯罪学中最一般和最基本的理论；它是犯罪学各专业研究的基础和根本；它的研究内容具有不同的层次性；它对犯罪学其他领域的研究具有指导性。^② 因此，本文讨论的犯罪本源问题属于犯罪学的基础理论，而非犯罪学的理论基础。文化本性说、犯罪张力场论、本能异化论、三大差异论，以及本文提出的犯罪动力论等，均属于犯罪学的基础理论范畴。

* 本文系 2017 年国家后期资助项目《我国轻罪体系建构研究》的阶段性成果，项目编号：17FFX030。

** 苏州大学王健法学院教授、博士生导师，刑事法研究中心主任。

① 1954 年 9 月 15 日毛泽东在第一届全国人民代表大会第一次会议开幕词。

② 参见李晓明：《中国犯罪学论纲》，中国审计出版社 1996 年版，第 167—169 页。

一、犯罪本源：文化本性说、犯罪张力场论、本能异化论、三大差异论

所谓本源是指事物产生的根本渊源，也即事物普遍性的终极来源。犯罪本源当然是指犯罪产生的根本来源，也即犯罪现象普遍性的终极原因；确切些说，就是作为动物之中最高级的类型，人为什么会去犯罪，是什么力量在决定或推动着人去犯罪；具体是指不同历史条件下犯罪产生的共同原因、根本原因或本质原因。这里所说的不同历史条件，指的是不受任何历史时期、任何社会制度、任何物质基础和社会环境的限制，具有广泛的解说力、涵概力和兼容性。对犯罪本源问题的研究和解释有助于对犯罪的原始性、本质性、普遍性、偶发性和随机性等深入探讨。

需要说明的是，关于犯罪本源的认识目前我国尚存在争议。争论的焦点主要集中在两个方面：一是犯罪本源的研究是否附加条件或阶段。主张不附加条件或阶段的观点认为，犯罪本源研究是犯罪的终极原因，不能受任何历史阶段或条件的约束，也只有这样才能称之为犯罪本源理论；主张附加条件或阶段的观点认为，任何犯罪原因的研究必须放在特定的历史条件或阶段中去研究、去认识。我基本倾向第一种主张，因为对于犯罪原因的研究，尤其是主要原因或内因的研究，其结论的外延必须周全，即不能存在片面性，更不能出现此时此地有理，彼时彼地无效，经不起事实和逻辑反证的情况。二是犯罪的总根源是不是私有制。主张肯定的观点将犯罪本源限定在阶级社会之中，因此对犯罪本源的解释基本上等同于对阶级社会、私有制产生原因的分析；主张否定的观点认为，犯罪本源研究的是犯罪的最深层或终极的原因，“在它的背后没有什么要认识的了”，因此，该种观点反对将私有制看作犯罪的总根源，因为私有制仍然有它产生的原因。我基本上倾向于后者。其他犯罪学理论相比，犯罪本源理论的研究十分薄弱，更没能形成大的流派。根据本文给犯罪本源界定的概念，这里我们介绍几种学界的主要理论学说。

（一）文化本性说

文化本性说的提出者是李锡海教授。这一观点认为，人是动物性与文化性的统一。人的动物性指的是人的肉体部分的本能，人的肉体是一个动物机体，必然具有动物的各种机能，包括饮食、性行为等。人的文化性，是指人的整体活动所表现出来的一种特征。这种特征集中体现在人之活动的超生物性、开放性和创造性上。人的动物性虽然使人具有性欲和自利的特性，但必须承认，同时人又具有控制性欲和利他人的倾向。也就是说，人不局限于自己的动物机体，不断用文化事物去补充和扩展这个体系，不断对外开放，使环境因素转换

到人的世界中。人类的健康发展就是要逐步强化人的文化性，弱化其动物性。如果某些人无视文化对动物性的限制、改造，只凭私欲去行事，使其固有的动物性得以强化和发展，也就不可避免地违法和犯罪。因此可以说，人类历史就是文化性逐步克服动物性的历史。所以，必须动员全社会的力量对社会环境尤其是文化环境进行综合治理，不断优化人类社会的文化环境，提高全民族乃至全人类的整体文化素质与素养，从而为预防和控制人类的整体犯罪水平奠定基础。^①

（二）犯罪张力场论

犯罪张力场论的提出者是周良沱教授。这一理论借用自然科学中的张力场概念，意指区域空间存在的一种相反的作用力。该观点认为，在人性的深层结构中存在着一个张力场。这一张力场具体由两极构成，一极为人或动物性的原欲，伦理学上称之为“恶”；另一极为人的社会性行为特征，被称为“善”。人性中“恶”的原动力在本质上追求快乐原则，如果一个人未能完成对其自身的社会化，也即原欲或恶性没有得到善的约束，永远停留或沉积于个人意识或潜意识恶中，必将形成抵御社会化的力量而产生反社会倾向。然而，人之所以区别于兽类，是因为人在长期进化过程中，从总的趋向上选择了符合自己身心发展的社会性演进方式——只有维护集体利益，才能创造高层次的社会文明，更利于种族和人类的繁衍。于是便形成了集体行为和道德规范准则的认同与内化，也可以说，这就是人性中“善”的内驱力。当然，维护群体利益、遵守集体行为与道德规范本身，就与原欲或快乐原则是矛盾的、背道而驰的，需要付出艰苦卓绝的努力和奋斗，甚至是牺牲。因此，人性也就始终处于这种善、恶两极对立和纷争的痛苦之中，也即在灵与肉的折磨中不断摆动或能动，在二者的交融处经受煎熬。一旦善战胜恶便推动人类进步，一旦恶暂时战胜善便造成犯罪的泛滥。^②

（三）本能异化论

本能异化论的提出者是皮艺军教授。这种理论认为，犯罪本源作为终极原因，其结论应当是周全的、穷尽的、经得起反证的。这是一种较为系统地从人与环境的互动关系上阐释犯罪本源的理论知识。本能异化论采用的是两种推理

^① 参见李锡海：《文化·文化环境与青少年犯罪》，载《青少年犯罪研究》1991年第4—5期。

^② 参见周良沱：《张力场——罪因论新说》，载《青少年犯罪研究》1989年第10期。

方法:^①

一种是回溯推理法。其认为,既然是探索犯罪的本源,就必然从犯罪的源头追起。于是遵循属系发生史和个体发生史两条线索同时展开,前者是人类及人类社会的起源,后者是人之个体的社会化历程,且两条线索的共同点都是以“人之初”为发端。属系发生史的线索指出,就在原始人类无意识地组成一个群体社会,以便更好地满足自身欲望的时候,却也正在为自己“为所欲为”的自由意志创造出一个强大的对立物。从而,人类开始被塑造成一种只有在规范中生活才能获得自由的社会生物,如今已演化得高度发达的社会文明就是本能异化所产生的异化物。个体发生史的线索指出,现代文明的出现是以动用文明手段对人的本能活动施行控制为标志的,其结果是人从幼儿到成年,本能活动的倾向在个人生活中的比率越来越少,整个社会随着原始社会向现代化社会的推进,本能倾向在社会生活中所占的比率也越来越小。

另一种是还原推理法。其把典型的、法定的犯罪简化为在基本属性上和犯罪相似的原初形态的非规范行为,以此作为探索本源的钥匙。尤其是个体发生史的线索充分说明,人并非“性本恶”,但必然具有“恶”的倾向或趋向,这是由生而具有的个人中心主义决定的。也正因如此,社会才有教化的必要。也就是说,“孩子不会自觉学好,却会自发学坏”,这主要是因为,未受社会教化的人,其行为可能更接近于本能冲动。这种本能行为尽管对具有生物属性的个体来讲是完全合理的,但不符合人类社会发展的规律和要求,因此很容易触犯人类本身为自己制定的规范,造成越轨或犯罪。

由此可见,本能异化论所追溯的这个源头,既是犯罪本源的终结点,又是研究犯罪本源理论的逻辑起点。其认定的犯罪的终极原因应从人类诞生之初的“似人非人”时期去寻找,因此时间跨度不能再向前延伸了,这实际上就同时否定了犯罪源于阶级社会之说。

(四) 三大差异论

三大差异论也是皮艺军教授提出的。这种理论将人类犯罪本源的发生机制归结为三大差异,即犯罪本源取决于这三大差异的对立统一运动。具体表现在:(1)人类的生物属性与社会属性的差异。这二者统一于人类这类高等动物身上,但对立是无法完全消除的。也就是说,人类的社会属性集中体现于文化,而文化对生物冲动的控制,无论是外部抑制还是内部抑制,都不是完全可

^① 参见皮艺军:《本能异化论——犯罪本源理论的新思考》,载《青少年犯罪研究》1989年第2期。

靠的，总有疏漏或失控之时，于是“失范”现象——越轨或犯罪便出现了。（2）个体与个体之间的身心差异。比如，一个人比另一个人更易饥饿、更易冲动、更迟钝或更敏感、更富于攻击性、更缺乏意志力或自我控制力，因此有的人比他人更容易越轨或犯罪。（3）个人欲望的期望值与自然界、社会所能实际提供的满足度间的差异。物欲、性欲、进取心是人的基本欲望，也是创造人类文明的原动力，尤其是社会越文明越发展，对人的欲求刺激就越强大，正可谓“水涨船高”。然而，自然界和社会所能实际提供的满足度是有限的，不能从正常的渠道达到欲求，就必然走邪门歪道去犯罪。^①

总之，三大差异的焦点是人的生物性与社会性的对立统一。作为人，或向生物属性回归，或向社会属性升华，最终形成两大力量的对抗。前者趋向于犯罪，后者趋向于不犯罪。这一理论试图解释犯罪原因中一个最古老的难题：为什么在同一环境下有人犯罪，而有人不犯罪。

由上述四大理论可知，人的本能是不完全等同于动物的本能的。人由动物进化而来，具有自然属性，所以人的本能中包含着动物的生存本能——需要。但是人从出生起就是社会动物，其成长的过程就是社会化的过程，人类所具有的社会属性使得人的本能有别于动物的生存本能，这种本能即人在追求高级需要中产生的欲望。我们在这里把它界定为生活的本能，这种本能包含了动物的生存本能。从“生存”和“生活”的字面就可以明显看出，生活的前提是生存，生活包含了生存。但是，生活又不等同于生存，动物是没有生活可言的，动物的生存是被动地适应自然，而人的生活则含有积极主动地改变生存环境、追求超越现实限制的内涵。这种追求，既可能有对良善生活的需要，也可能有对腐化生活的欲望。所以，相对于动物生存本能的不宜评价，人的生活本能是要接受评价、接受道德和社会的规制的。

就犯罪本身来讲，它是一种行为，而行为是人类思维活动的一种外部表现。正如有学者指出的那样：“人类行为是由主体需要驱使的，主体为了获得资源和维护既得资源而自觉进行的活动，这种活动是对他人或社会产生影响的。”^② 因此行为是由人的主观需求所支配的，并在外部环境的刺激下，经过大脑的识别、选择和加工，从而驱使行为主体作出一系列反应举动或活动，并由此产生一定的社会意义和效果。也就是说，人之行为不是孤立的意识或主观活动，而是主观需求、大脑意识加工与外部环境刺激、交换相互作用结果或

^① 参见肖剑鸣、皮艺军主编：《犯罪学引论》，警官教育出版社1991年版，第132—136页。

^② 谢帮宇等：《行为法学》，法律出版社1993年版，第91页。

产物。

从系统论的角度看，行为是由动机系统、行动系统和结果系统构成的。三个系统在整个行为形成过程中是一种有序的动态循环。首先，一个动机的产生会驱使在该动机支配下的行动，从而该动机支配下的行动会造成该行动导致的特定结果，最终该行动导致的特定结果又会很快反馈给产生最终动机的大脑，以致产生下一个新的行为动机，由此循环往复，以致无穷，这就是行为整体动态运动规律的最集中最典型的表现形式。犯罪行为显然只是一切行为中的一个种类，它也必然遵循一切行为表现出的共同规律。

那么人们不禁要问：行为也好，犯罪行为也好，究竟是怎样产生的呢？其实，这也正是本文所要研究的犯罪本源问题。我们认为，一切行为包括犯罪行为，其形成过程都是由一定力量所推动的，在犯罪研究中，我们称其为犯罪动力。所谓犯罪动力，是指行为人的本能冲动与其个性结构中的思想心理缺陷相通，在社会环境不良诱因的刺激作用下，“外化”为一种反社会行为的合力或推动力。我们将这种合力或推动力具体划分为原动力、内动力和外动力。

二、本能因素：犯罪的原始驱动力

犯罪的原始驱动力简称原动力，是指驱使犯罪发生的原始作用力，也可称为行为人犯罪的基础本源。因为人的本能原本不受社会道德、法律法规的约束，他们只是遵循“享乐原则”，不顾一切地满足自身需要。这符合弗洛伊德的“本我、自我、超我”理论。从根本上来说，一个人的越轨行为直接受到其本能冲动的驱使，受其本能冲动原动力的发动。我们不要忘记人是由动物发展来的，其“永远不能完全摆脱兽性”（恩格斯语）。因此，可以说人的本能冲动就是犯罪行为的原始动力。

众所周知，犯罪最初源自于人在原初状态下的动物性本能，即生存本能。然而动物的欲望明显不像人那样有贪得无厌的可能，饥则食、渴则饮，这些欲望都只是停留在果腹，并没有超出最低生存的需求，很难看出这种低级的本能有产生出犯罪的可能性。何况，人是社会的人，犯罪只能发生在社会生活的持续过程中。因此，实在难以理解在丛林中发展出来的本能可以简单地、一步到位地衍生出犯罪。

社会化过程中产生的犯罪自然要到社会中去寻求原因，所以我们从人在社会生活过程中产生的本能去探寻。人之本能区别于动物的生存本能，是生活的本能，且这种本能高级于所有动物的普通生存本能。当人在群体活动中通过交往发生各种各样的关系并逐步形成人类社会时，动物那种简单的生存需求逐步由生活的需求所替代，生存的原始人由生活的现代人（这里只是相对于原始

人群而言)所替代。当然,这种生活本能是生存本能的发展或扩展,它是生存本能在群体生活中经社会因素交互刺激、相互抑制而形成的,包括社会管理所需要的权力因素的介入和欲望的膨胀及群体和谐的需求等。所以它既有正确规范地行使权力而为社会创造福祉的一面,也有不合目的地滥用权力而为社会制造麻烦的一面。前者是良善之本,后者是犯罪之源。

如上所述,动物的生存本能是种需要的满足,动物是在被动地适应这种需要。但人并不是被动地适应,他是在积极主动地寻求满足。因此,人的生活本能已经超出了自然需要的界限,进入积极主动的欲望层面。随着我们对人之生活本能欲望的深入考究,我们又终于发现人类区别于动物的另一个不同点,这就是人的欲望似乎是无穷的,一个欲望满足后又会产生另一个新的欲望。也正是这种欲望的无限膨胀性,去推动着人们不停地追求新的更多和更大的满足,以致这种循环往复又能不断强化欲望的强度。而且我们又惊奇地发现,似乎人类没有了欲望,没有了满足欲望的追求,社会也就失去了发展与进步的动力。与此同时,在一定意义上或许可以说,欲望也是随着社会的进步而不断受到推动的。另外,欲望相对于需要来说,具有很大的主观性,正当的、合理的欲望是生命和事业前进的动力,但如果没有遏制,欲望似乎都会不可避免地滑向贪欲。

那么,欲望与贪欲又有什么不同呢?我们可以说,欲望是人的正当的要求,它与人满足欲望的能力相匹配,是人通过正当途径的努力可以实现的,而贪欲则表现为追求无法满足的欲望,或不合理、不正当的欲望。我们可以举例说明:在现实中,一个有能力的人想买一辆汽车是正当的欲望,既可方便自己生活的使用,还可以在客观上促进汽车业发展和经济繁荣。但一个身无分文的人想马上要一辆汽车就属于贪欲,不切实际地想做自己根本做不到的事,就会使欲望变为贪欲。^①其实犯罪中对物质、金钱和私利的追求与否,包括对权力合目的性的行使与不合目的性的滥用,也如同这样的欲望与贪欲一样,正当的追求与行使将造福于社会与民众,不正当的追求与滥用将滑入犯罪的泥潭。

但是,对欲望和贪欲的明确区分却是十分困难的。无论欲望还是贪欲,都是人之内在心理活动,只能从个体所处环境的角度来对其进行评价,而这样所得到的结论是不完全客观的。同时,对于个人本身来说,两者之间的转化也是模糊的。古人云“欲生于无度”,“度”却很难把握,从欲望到贪欲往往只是一步之遥。在不受任何约束的情况下,欲望发展成贪欲是一种必然。犯罪的产

^① 梁小民:《欲望不是贪婪》,载《人民日报》2004年5月31日,第9版。

生，无论是对金钱的追求还是对美色的贪恋，抑或是对权力的追逐，都是贪欲的表现。因此，正是欲望的无度引发了犯罪的产生，而欲望却无时不源于人的生活本能。所以我们说，正是人的生活本能导致了犯罪的产生。当然，只是生活本能中消极的一极在部分人中引发了犯罪，而且这一极作用的形成同样受种种其他因素的影响；另外积极的一极，作为良善生活的追求，在社会生活中力争实现个体的自我价值，并在种种社会环境或制度的作用下，对另一极尽心抑制和规制。

三、冲突因素：犯罪的内在驱动力

犯罪的内在驱动力简称内动力，是指行为人个性结构中的心理、思想缺陷引起的内在作用力。具体包含两层含义：（1）指行为人个性结构中的心理缺陷的发动。心理学研究成果表明，需要引起动机，人的行为受动机支配。根据该原理，人个性结构中的心理缺陷由客观环境的刺激而逐渐“内化”为不良需要，人之不良需要的恶性发展最终产生越轨和犯罪的动机。调查表明，目前“饥寒起盗心”的情况不多，更多是受追求享乐和相互攀比的刺激，私心恶性膨胀而导致犯罪的；（2）指犯罪受行为人个性结构中的思想缺陷的支配。人在社会化进程中遇到障碍，出现中断，很容易产生思想缺陷，继而产生非正常的思想或思维方式，做出一些违规、违法和犯罪的行为。

如上所述，犯罪的根源产生于人的生活本能，发展于人的欲望之源，又造极于人的贪欲的形成。但是主体的欲望往往呈现为抽象的意念，即希望得到满足，这种意念必须在一定冲突的作用下或交互撞击中才会得到激发，直至形成贪欲，进而强化为犯罪的意志。这些冲突主要表现在欲望与资源、贪欲与现实和个体自身之间的对应关系上。

最强大的内在驱动力表现为欲望与资源的冲突，即存在于欲望无限性和资源有限性的矛盾中。资源的有限性也叫作资源的稀缺性，是相对于人类不断变化的需求结构和多样化的需求而言的。在生态层面上，自然资源的供给量和人类的发展是一个动态平衡体系，这种平衡是一种略微供不应求的平衡。当资源相对剩余时人类随之发展，直到再次出现资源的相对不足。因此，人类的总体需要是超过自然可以提供的总量的，这一现象来源于社会的基本矛盾：生产力发展水平与物质文化需求之间的矛盾。将视角推进到个人，资源总是难以满足个人的欲望的。资源永远处于相对稀缺的状态，所以对资源的争夺不可避免，如腐败犯罪是资源稀缺状态下对资源的争夺，公职人员除了直接占有资源，享有对资源的实际支配力外，还可以利用资源的稀缺性来达到欲望

的满足。^①

同时，我们还应看到贪欲与现实的冲突，即贪欲无度性与其自身客观现实的冲突。虽然说人的潜力是无限的，但是人的欲望总是超过现实满足度的，从客观上讲人的能力相对于无限膨胀的贪欲是十分有限的。人产生某种欲望后只能保持两种状态，或是不满足，或是暂时满足，满足总是相对的，是处于两种欲望的间隙之间的一个短暂瞬间。可以说，贪欲与现实性之间的奇异差距，也是犯罪产生的内在驱动力。

另外，十分重要却常常被我们忽视的那股驱动力，在于个体与个体之间的冲突。具体来说表现在以下三个方面：一是个体与个体之间的生理差异。个体作为生物来到世上，遗传基因决定了个体间的需求存在差异，总有些人相对于他人来说需求更多，这部分人实施犯罪的可能性更大。二是个体与个体之间的心理差异。由于个体的社会化程度不同，个体追求满足的意志在思维结构中所占的比重也是不同的，意志更强的人往往对犯罪表现出更迫切的心理需要。三是个体之间因竞争而产生的冲突。无论在什么领域，竞争都是不可避免的。正当的、公平的竞争推动社会的发展，不正当的、无序的竞争则会阻碍社会的发展。在我国社会主义市场经济制度建立的初期，各项制度和法律都还没有完善，不正当竞争的现象比比皆是，机会的不平等、资源占有的不平等加剧了个体的心理压力，犯罪可能成为缓解与释放压力的出口。

在欲望与资源、贪欲与现实和个体自身的冲突下，人的欲望如果不加约束任其表现的话就会极度膨胀，尤其当发展到极端状态——贪欲时，冲突对犯罪原动力的驱动力及其作用即告形成。

四、机会因素：犯罪的外在驱动力

犯罪的外在驱动力简称外动力，是指客观环境中诱发犯罪发生的作用力。按其性质和作用具体可分为致罪因素、消极因素、直接因素和间接因素。诱发的作用力大小取决于犯罪因素的质与量。一般说，致罪的直接因素增加，犯罪就上升；致罪因素减少，犯罪就下降。也许有人要问，为什么在同一环境，有的人会犯罪，而有的人却不犯罪。我们认为，这与个体差异和个人的思想倾向选择有关，当然还与一定的环境差异和刺激有关。

^① 主要通过权力寻租的手段实现。权力寻租是指握有公权者以权力为筹码谋求获取自身经济利益的一种非生产性活动。权力寻租是把权力商品化，或曰以权力为资本，去参与商品交换和市场竞争，谋取金钱和物质利益。资源永远处于相对稀缺的状态，对资源的争夺不可避免，腐败是资源稀缺状态下对资源的争夺。

在冲突效应的作用下,人的欲望从希望得到满足的意念上升到通过犯罪达到满足的意志,甚至发展为贪欲的无止与无度。但这种意志与无度不能孤立地发生作用,从意志到行为的实现还应依赖于一定的媒介,这种媒介就是犯罪的机会,也即外来的刺激。

以腐败犯罪为例。腐败犯罪的机会主要表现为这样几个特征:首先,腐败犯罪的机会具有多样性。腐败犯罪是多种多样的,任何一个领域都同时存在不同的腐败犯罪机会。其次,腐败犯罪的机会又呈动态性。腐败犯罪机会不是一成不变的,而是随着社会经济、政治的发展,随着治理腐败犯罪形势的变化而不断变化的,并且每一次制度变迁都会使腐败犯罪机会的形式和内容发生相应的变化。再次,腐败犯罪机会的产生还可能具有自发性。除了来源于先天的制度缺陷或其他外部因素的影响外,还可以由主体人为制造。最后,腐败犯罪机会还具有普遍性。腐败犯罪机会不存在有无的问题,只存在多和少的问题。对于任何国家,不论阶级,也不论时期,在社会生活的一切领域都存在腐败犯罪的机会。^①

腐败犯罪的产生与权力具有天然的联系,而权力的失衡又为腐败犯罪的产生提供了更多的机会。权力失衡主要表现在权力的垄断和权力的无序运行上。权力资源是有限的,同时权力又总是掌握在少数人手中,可以说权力总是处于相对垄断的状态。腐败犯罪主体的职权越大,其拥有的信息、资源就越多,从而腐败的机会就越多。正像英国著名思想家阿克顿勋爵(Lord Acton, 1834—1902)所说:“权力导致腐败,绝对的权力导致绝对的腐败。”^② 法国启蒙思想家孟德斯鸠(Montesquieu, 1689—1755)也指出:“一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不易的一条经验。”^③ 由此可见,这种权力本身与腐败犯罪联姻的属性、权力主体对权力的滥用以及腐败犯罪机遇的必然性等,均为腐败犯罪外在驱动力的形成创造了条件。加之权力运行过程中又缺乏法定程序的约束和必要的法制监督,这就必然为腐败犯罪的发生提供机会。

犯罪的机会还存在于制度和管理程序上的漏洞和空隙中。正如美国斯坦福大学胡佛研究所高级研究员希尔顿·鲁特(Hilton Root)所说:“管理程序的

① 参见李红:《科学制约公共权力是反腐败的治本之路》,载《湖南社会科学》2003年第13期。

② 【英】阿克顿勋爵:《自由与权力》,转引自刘海年、李林、张广兴主编:《依法治国与廉政建设》,中国法制出版社1999年版,第49页。

③ 【法】孟德斯鸠:《论法的精神》(上册),张雁深译,商务印书馆1982年版,第154页。

烦琐为行政官员的腐败提供了机会。”^① 中国科学院国情研究中心主任胡鞍钢认为：“许多‘制度真空’和‘管理真空’，给腐败分子留下可乘之机。”^② 国际货币基金组织财政事务局主任韦托·坦茨（Vito Tanzi）也曾指出：“规章、法律和管理过程中透明度的缺乏，为腐败提供了温床。规章条例含糊不清，而确定这些规章的相关文件又不能向公众公开，而且有些规章经常可以在不事先公布的条件下被加以更改。……对一些重要问题在概念上的含糊不清又给不同的解释提供了回旋余地。”^③ 这些表述，均在极大程度上阐释或说明了腐败犯罪机会产生的绝对性，并以此推动了腐败犯罪外在驱动力的形成。

综上所述，故意犯罪中由于犯罪原动力、内动力和外动力的相互联系、相互贯通和相互作用，产生、推动和加速了犯罪行为的实施。犯罪行为的实施又反过来强化了行为人的犯罪思想、犯罪心理，弱化了其对本能冲动的控制力。当然，行为的效果也暂时满足了其生理、心理、精神、物质的需要，使其暂时从心理上得到平衡，但之后又会出现新的不平衡，一有机会便再现犯罪。这三种动力实质上就是犯罪行为的动力源，它科学地解释了犯罪产生的源头和形成过程，故这里我们称其为犯罪动力论。当然，犯罪本源理论的研究还可以从其他方面思考，这里只是补充进了犯罪动力论。

① 【美】希尔顿·鲁特：《中国的腐败已经成为体制性的了吗？》，载胡鞍钢主编：《挑战腐败》，浙江人民出版社2001年版，第171页。

② 胡鞍钢：《防止腐败的综合战略与重大措施》，载胡鞍钢主编：《挑战腐败》，浙江人民出版社2001年版，第70页。

③ 【意】韦托·坦茨：《世界范围内的腐败：原因、后果、范围和医治对策》，载胡鞍钢主编：《挑战腐败》，浙江人民出版社2001年版，第223页。